

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1218/2532

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายจวง เพิ่มพูล กับพวก

จำเลย

นายจวง เพิ่มพูล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 48,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2528เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์
(ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 2,367.12 บาท)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาหลักประกันมาให้พอกับหนี้ที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้น และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาหลักประกันมาให้พอกับนี้ที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้น และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>